

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2417/2533

อัยการ กรมอัยการ
นาย อุด ม ชิด เชื้อ วงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 335

จำเลยที่ 1 ขับขี่รถจักรยานยนต์พาจำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายไปที่เกิดเหตุในเวลา กลางคืน แล้วขึ้นคุมเชิงอยู่ใกล้เคียงกับจำเลยที่ 2 พร้อมทั้งจะให้ความช่วยเหลือใน ขณะที่จำเลยที่ 2 ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย ถือได้ว่าเป็นการแบ่ง หน้าที่กันทำจำเลยที่ 1 เป็นตัวการร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลัก ทรัพย์แล้ว เมื่อกระทำไปไม่ตลอดเพราะเจ้าพนักงานตำรวจพบเห็นเสียก่อน จำเลย ทั้งสองมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334, 335(1) (7), 80, 83 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 และริบของกลาง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษา ว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 335(1)(7) ประกอบด้วยมาตรา 80 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่

5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ให้จำคุก 3 ปี 4 เดือน ริมของกลาง จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอโดยไม่ได้แย้งกันว่า ขณะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันของผู้เสียหายจอดอยู่บนทางเท้าหน้าบ้านเพื่อนของผู้เสียหาย บริเวณถนนสี่พระยา รถจักรยานยนต์คันของจำเลยที่ 1 จอดอยู่ริมถนนใกล้เคียงกันกับที่รถจักรยานยนต์คันของผู้เสียหายจอดอยู่ และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุ นั้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยคือ จำเลยทั้งสองร่วมกันพยายามลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์มีจำสืบตำรวจมณฑลเรื่องเกตุ เบิกความว่า เห็นจำเลยทั้งสองยืนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์คันที่จอดอยู่บนทางเท้า จำเลยที่ 2 กำลังไขกุญแจที่คอรถจักรยานยนต์ จำเลยที่ 1 ยืนห่างออกไปประมาณ 4-5 เมตร นายดาบตำรวจเปรมศักดิ์ พุทธปัญญา เบิกความว่า เห็นจำเลยที่ 2 ยืนอยู่ใกล้รถจักรยานยนต์คันที่จอดอยู่บนทางเท้า ทำท่าเหมือนจะไขรถจักรยานยนต์ จำเลยที่ 1 ยืนอยู่ใกล้กัน เห็นว่าพยานโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ขณะเกิดเหตุทำหน้าที่สายตรวจโดยเฉพาะจำสืบตำรวจมณฑลทำหน้าที่สายสืบมาแล้วประมาณ 10 ปี ย่อมมีความเข้าใจและสังเกตเห็นความเป็นพิรุธของจำเลยทั้งสองได้ดีว่า ในอาการกิริยาเช่นนั้นน่าจะเป็นคนร้ายลักรถจักรยานยนต์ แม้ว่าพยานโจทก์ทั้งสองจะเห็นไม่ตรงกันโดยจำสืบตำรวจมณฑลเห็นจำเลยที่ 2 กำลังไขกุญแจคอรถจักรยานยนต์ นายดาบตำรวจเปรมศักดิ์เห็นจำเลยที่ 2 ทำท่าเหมือนจะไขรถจักรยานยนต์ ก็เป็นเรื่องแตกต่างกันในพลความซึ่งนายดาบตำรวจเปรมศักดิ์อาจจะเห็นจำเลยที่ 2 ก่อนหรือหลังการไขกุญแจที่คอรถจักรยานยนต์ก็ได้ นายดาบตำรวจเปรมศักดิ์ไม่เบิกความว่า เห็นจำเลยที่ 2 กำลังไขกุญแจที่คอรถจักรยานยนต์ให้เหมือนกับคำเบิกความของจำสืบตำรวจมณฑล ทำให้น่าเชื่อถือกว่าพยานโจทก์ทั้งสองเบิกความไปตามความจริงที่รู้เห็นและเมื่อพยานโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นจำเลยที่ 2 ยังได้พบกุญแจ 1 พวง จำนวน 5 ดอก เป็นกุญแจรถชนิด

ต่าง ๆ และพบเหล็กดัดคล้ายกุญแจอีก 2 อัน สนับสนุนให้น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 มีไว้ใช้
ในการลักรถจักรยานยนต์ ข้อกล่าวแก้ของจำเลยที่ 2 อ้างว่าขณะเกิดเหตุไปรอเพื่อน
ที่บริเวณที่พักผู้โดยสารรถประจำทางหัวถนนสี่พระยา ระหว่างรอได้ไปหยิบผ้าที่รถ
จักรยานยนต์คันของผู้เสียหายเพื่อจะนำไปเช็ดทำความสะอาดที่นั่งที่พักผู้โดยสารดัง
กล่าวก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมกล่าวหาว่าพยายามลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสีย
หาย และว่ากุญแจของจำเลยที่ 2 เป็นกุญแจรถยนต์และกุญแจบ้านส่วนเหล็กดัด
คล้ายกุญแจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมไฟฟ้าของเพื่อนนั้น จำเลยที่ 2 ไม่ได้นำสืบ
ให้ได้ความว่าเป็นกุญแจรถยนต์คันไหนของใครและเป็นกุญแจบ้านจริงหรือไม่ ข้อ
กล่าวแก้ของจำเลยที่ 2 ไม่อาจรับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ ศาลฎีกาเชื่อว่าจำเลยที่ 2
ได้ไขกุญแจรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายเป็นการลงมือกระทำความผิดฐานลัก
ทรัพย์แล้ว สำหรับจำเลยที่ 1 ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์พาจำเลยที่ 2 นั่งซ้อนท้ายไปที่
เกิดเหตุในยามวิกาลแล้วยืนอยู่ใกล้เคียงกับจำเลยที่ 2 ในขณะเกิดเหตุ น่าเชื่อว่า
จำเลยที่ 1 ร่วมรู้ร่วมคิดกับจำเลยที่ 2 ในการลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายโดย
ยินยอมเชิงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือถือได้ว่าแบ่งหน้าที่กันทำ เป็นตัวการร่วม
กระทำความผิดด้วยกันกับจำเลยที่ 2 ข้อกล่าวแก้ของจำเลยที่ 1 เพียงว่าไปจอดรถ
จักรยานยนต์ไว้ที่บริเวณที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกเจ้าพนักงานตำรวจว่ากล่าว
ห้ามมิให้จอดและสงสัยว่าจะร่วมกันลักทรัพย์นั้น ไม่มีเหตุผลที่เจ้าพนักงานตำรวจจะ
สงสัยว่าจำเลยที่ 1 ร่วมลักทรัพย์โดยไม่มีพฤติการณ์ใดให้เป็นที่สงสัยขึ้นก่อน ข้อ
กล่าวแก้ของจำเลยที่ 1 ไม่อาจรับฟังหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้เช่นเดียวกัน"

พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
335(1)(7) วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 80 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525) มาตรา 11 ให้จำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน ริมของ
กลาง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------